Protokoll der Güteverhandlung vom 9. November 2026

AF-01 · Arbeitsgericht Freiburg · 4. Kammer · 09.11.2026

1 Aufruf und Beteiligte

4 Ca 317/26. Öffentlich verhandelt in Freiburg im Breisgau am 9. November 2026. Beginn 09.30 Uhr. Vorsitzender Richter am Arbeitsgericht Dr. Jorin Eckbert von Halden. Als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Jule Ketterer.

Für die Klägerin erscheinen Geschäftsführerin Dr. Ulrike Staudt und Rechtsanwalt Dr. Bastian Wendel. Die Beklagte Mara Falk erscheint persönlich mit Rechtsanwältin Dr. Cora Riedmüller. Der Versicherer ist nicht geladen und nicht beteiligt.

2 Güteerörterung

Die Parteien erörtern den Stand der Rückflüsse und die zeitliche Trennung der Zahlungen. Die Klägerin bestätigt, dass nach ihrem Kenntnisstand keine Deckungsleistung auf die Hauptforderung geflossen ist. Sie hält an der Forderung fest. Die Beklagtenvertreterin verweist auf ihre Klageerwiderung und verlangt einen konkreten Vortrag zur Zeit zwischen Risikomeldung und den letzten beiden Zahlungen.

Die Beklagte erklärt persönlich, sie habe die erste angezeigte Nummer für die von Herrn Kern gehalten und im Telefonverzeichnis nicht erneut abgeglichen. Die Klägerin behauptet, ihre Richtlinie habe gerade bei einem solchen Auftrag einen Rückruf verlangt. Die Beklagte erklärt weiter, sie habe die E-Mail des Risikoteams vor T04 und T05 nicht gesehen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Frage, wer wann Kenntnis hatte und welche Maßnahme möglich war, noch nicht aufgeklärt ist.

Der Vorsitzende erörtert einen Vergleich auf der Grundlage aktualisierter Rückflüsse und einer belastbaren Stellungnahme des Versicherers. Die Klägerin sieht sich gegenwärtig zu einer Bezifferung eines Vergleichsbetrages nicht in der Lage. Die Beklagte lehnt ein persönliches Schuldanerkenntnis ab. Ein Vergleich kommt nicht zustande.

3 Weiteres Verfahren

Der Vorsitzende schließt die Güteverhandlung um 10.04 Uhr. Eine Beweisaufnahme findet nicht statt. Der Kammertermin und weitere Auflagen werden durch gesonderte Verfügung bekannt gegeben.

Dr. Jorin Eckbert von Halden, Vorsitzender. Jule Ketterer, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle.